

1500379-24.2019.8.26.0187

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Comarca: Fartura

Foro: Foro de Fartura

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... e investigado por envolvimento com o tráfico de drogas; um furto qualificado registrado através do B.O 503/2019, que teve como vítima Maeli Silva Rosolen.

Quanto a referido furto, cabe informar que em contato com o CB Gomes da Polícia Militar local, este informou que foi procurado por pessoa que não quis ser identificada, por temer represálias do acusado, e que referida pessoa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fartura

Foro de Fartura

Vara Única

Rua Anacleto Gonçalves Neves, 250, Fartura-SP - cep 18870-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500379-24.2019.8.26.0187 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500379-24.2019.8.26.0187

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2195648/2019 - DEL.POL.FARTURA, 3644129 - DEL.POL.FARTURA, 525/19/120 -

DEL.POL.FARTURA, 2195648 - DEL.POL.FARTURA, 525/19/120 - DEL.POL.FARTURA, 2195648 -

DEL.POL.FARTURA, 525/19/120 - DEL.POL.FARTURA, 2195648 - DEL.POL.FARTURA,

525/19/120 - DEL.POL.FARTURA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Vistos.

ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 03 de junho de 2019, por volta das 18h50min, na Rua Floriano Peixoto, nº 71, Centro, nesta cidade e Comarca de Fartura, o acusado, vulgo "Testa", subtraiu, mediante grave ameaça à vítima Laodiceia Oliveira da Silva, para si, a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, pertencentes à empresa Sacolão Cheiro Verde.

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2020 (fls. 152/154).

Citado o réu (fls. 164), foi oferecida defesa preliminar, no prazo legal (fls. 171/173).

O processo foi instruído com a inquirição da vítima e uma testemunha de acusação, bem como interrogado o réu ao final.

Em debates orais, o Ministério Público postulou a condenação do réu nos exatos termos da exordial acusatória, ao passo que a Defesa Técnica pede a absolvição do réu, diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando em caso de condenação.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Assim, tem-se por devidamente comprovadas materialidade e autoria.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 08), imagens (fls. 10/11), relatório policial final (fls. 29/30), e prova testemunhal.

A autoria igualmente se mostra evidente.

Na fase policial, a vítima LAODICEIA OLIVEIRA DA SILVA disse que no dia 03/06/2019, por volta das 18h50min, estava trabalhando no caixa do Sacolão Cheiro Verde, quando lá chegou um homem branco, trajando bermuda, camiseta e boné. Referido homem tinha por volta de 30 anos de idade. Ele pediu que trocasse dinheiro para ele. A princípio, não entendeu direito e questionou a funcionária do outro caixa. Então, o homem, com um tom agressivo, disse "passa logo cinquenta reais aí". Já estava com medo do referido homem e então, rapidamente, pegou cinquenta reais do caixa e jogou sobre o balcão. O homem mexeu nos bolsos, como se procurasse algo e, logo em seguida, subtraiu o dinheiro de cima do balcão e fugiu do local usando uma bicicleta. Acredita que o homem não exigiu mais dinheiro porque havia outras pessoas no local, inclusive um funcionário que o conhecia. O funcionário disse que o homem tratava-se de pessoa conhecida por "Testa". Na ocasião, foi acionada a polícia militar e imagens do crime foram cedidas aos policiais. No ato, ao observar fotografia de Adriano José de Oliveira, vulgo "Testa", reconhece-o, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do crime ocorrido no dia 03/06/2019 (fls. 05).

Em juízo, a vítima Laodiceia Oliveira da Silva disse que não lembra muito.

Trabalhava lá. Estava no caixa, não conhecia a pessoa, ele chegou pediu para trocar o dinheiro e quando pegou, ele falou "passa os 50 reais", ele pegou o dinheiro e saiu correndo. Depois que falaram quem era. Ele chegou como um cliente, não o conhecia. Ele foi no caixa, pediu para trocar dinheiro. Pegou 50 reais, ele tomou da sua mão, falando passa os 50 reais e saiu. As pessoas ficaram com medo porque já conheciam ele. Algumas pessoas foram para o fundo porque sabiam que ele ia roubar. Mas ela não sabia (gravação audiovisual).

Na fase policial, o policial civil PAULO CÉSAR DE SOUZA disse que no dia 03/06/2019, por volta das 18h51, Adriano José de Oliveira, vulgo Testa, adentrou o estabelecimento comercial denominado Sacolão Cheiro Verde, situado à Rua Floriano Peixoto, 71, Centro, e de lá subtraiu a quantia de R\$ 50,00, vindo em seguida a fugir do local utilizando-se de uma bicicleta. Adriano foi reconhecido por Laodiceia, esta que estava operando o caixa quando do furto. Através de imagens cedidas pelo comércio/vítima foi possível observar o momento em que Adriano subtraiu os cinquenta reais, bem como foi possível observar o momento em que o mesmo foge utilizando-se de uma bicicleta. Quanto a Adriano José de Oliveira cabe informar que o mesmo se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, conforme consta em ofício que aportou na unidade policial em janeiro de 2019, referente ao Processo Digital nº 0004843-87.2016.8.26.0344. Além do furto ocorrido no Sacolão Cheiro Verde, datado de 03/06/2019, Adriano José de Oliveira tem sido apontado como envolvido em diversos outros furtos, sendo eles: um furto tentado registrado através do B.O 88/2019, que teve como vítima Fredson Augusto Duarte e Elaine Cristina Pontes Mazeto; um furto tentado registrado sob o nº 462/2019, que teve como vítima Jocemar de Oliveira, o qual possui sistema de câmeras em sua residência, a qual flagrou o acusado nas dependências do imóvel e emitiu alerta para o telefone celular da vítima, a qual conseguiu chegar a tempo no imóvel e frustrou a ação do meliante; um furto consumado registrado sob o nº 464/2019, que teve como vítima Matheus Garcia Pin, o qual teve o imóvel furtado duas vezes e que, em diligências realizadas por meios próprios, após o primeiro furto, conseguiu

recuperar parte dos objetos furtados após realizar contato com Dionatas César de Oliveira, o qual é irmão de Adriano e investigado por envolvimento com o tráfico de drogas; um furto qualificado registrado através do B.O 503/2019, que teve como vítima Maeli Silva Rosolen. Quanto a referido furto, cabe informar que em contato com o CB Gomes da Polícia Militar local, este informou que foi procurado por pessoa que não quis ser identificada, por temer represálias do acusado, e que referida pessoa informou que, na data de referido furto, viu Adriano portando dois telefones celulares da marca iPhone, algumas joias, e que em uma aliança havia o nome Maeli. Diante de uma grande onda de furtos que atinge o município, têm realizado diligências a fim de obter informações no sentido de localizar os objetos subtraídos e identificar a autoria dos delitos, sendo que durante as diligências, verificaram que Adriano José de Oliveira, vulgo Testa, mudou-se de seu endereço na Rua Chica Vaz, s/nº (casa ao lado do numeral 88), Vila Velha, e que levou seus pertences para a casa de sua genitora (situada à Rua Santo Ambrósio, 52, Vila Nossa Senhora de Fátima), e para a casa de seu tio Paulo Sérgio de Oliveira, vulgo Morango (situada à Rua Santo Ambrósio, 82, Vila Nossa Senhora de Fátima). Durante as diligências, em conversa com moradores da Rua Santo Ambrósio, tomaram conhecimento que Adriano frequenta as duas casas citadas e que há grande movimentação de usuários de drogas que frequentam a casa de Paulo Sérgio de Oliveira, vulgo Morango. Durante as investigações, também verificaram que Adriano tem frequentado assiduamente a casa de Celso Carlos Vieira Paulino, vulgo Indião, o qual já foi preso por tráfico de drogas e que atualmente também está sendo investigado por suposto envolvimento em furtos residenciais, pois em 12/03/2019, quando da prisão em flagrante de Isabela Thaina Ferreira da Silva por receptação, esta em sua casa, informalmente, disse que tinha adquirido o notebook – produto de furto – das mãos de Celso, pessoa também conhecida por Indião (fls. 09/19).

Em juízo, o policial civil Paulo César de Souza disse que na época o policial militar Evandro comunicou o crime, e orientou a vítima a registrar o furto. Ela não compareceu, foram até a quitanda. Falou com a Laudiceia e ela disse que estava trabalhando, o rapaz entrou e falou algo, que queria trocar o dinheiro, ela falou que não entendeu, o que ele estava dizendo, o rapaz falou "passa logo os 50 reais", ela ficou com medo achando que era um assalto, jogou o dinheiro no balcão, ele pegou o dinheiro e fugiu. Um funcionário já conhecia ele, disse que era o "Testa" conhecido nos meios policiais. Pelas imagens confirmaram que era o Testa. A vítima falou que sentiu medo e que era um assalto, mas não falou de arma (gravação audiovisual).

Na fase policial, o réu ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA ficou silente (fls. 20).

Em juízo, o réu Adriano José de Oliveira disse que estava usando crack, acabou a droga e queria usar mais, então foi no sacolão, onde era cliente, falou pra mulher trocar o dinheiro, ela entregou a nota de dinheiro e saiu. Não ameaçou. (gravação audiovisual).

Esse é conjunto probatório.

A negativa apresentada pelo acusado vem refutada pela prova testemunhal e demais documentos carreados aos autos.

Pois bem.

Resta evidente a atuação do acusado no delito descrito nos exatos termos da peça inicial, sendo que o ato ilícito foi relatado pela vítima e testemunha de acusação em seus depoimentos, de forma harmônica e consistente.

A vítima bem descreveu a dinâmica dos fatos, relatando que, enquanto trabalhava no estabelecimento comercial Sacolão Cheiro Verde, o acusado chegou até seu caixa e pediu que trocasse dinheiro para ele.

Ao não entender o que foi dito, o réu, em tom agressivo, disse "passa logo cinquenta reais aí", atemorizando a vítima, conforme o relato "já estava com medo do referido homem e então, rapidamente, pegou cinquenta reais do caixa e jogou sobre o balcão".

O acusado subtraiu a quantia e se evadiu do local, em uma bicicleta.

É pertinente destacar que, em crimes patrimoniais envolvendo violência ou grave ameaça, a palavra da vítima se reveste de fundamental relevância. Neste sentido: "Nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça a pessoa da

vítima, as palavras desta, incriminado e reconhecendo o autor do delito, são suficientes para embasar a condenação." (TACRIM-SP, 13ª Câm., Ap. 926.291, Rel. Roberto Mortari).

A palavra da vítima encontra-se corroborada pelas imagens de fls. 10/11.

Ainda que a defesa alegue a nulidade do reconhecimento por fotografia, em sede policial, as demais provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do crime em tela, que recai sobre o réu.

Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, quando a vítima disse, com clareza, ter se sentido ameaçada no momento da subtração, estando presentes, portanto, as elementares do roubo.

A propósito: "ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE. Se a vítima declara, de forma firme e segura de que sofreu grave ameaça, correta a imputação pelo crime de roubo. COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA IMPASSÍVEL DE ABRANDAMENTO - REGIEM PRISIONAL ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO." (TJ-SP - APR: 15006384820198260533 SP 1500638-48.2019.8.26.0533, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 22/07/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/07/2020).

O policial confirmou que a vítima ficou com medo e viu que era um assalto, bem como outras pessoas já conheciam o réu que era praticante de roubos na região, sentindo-se atemorizados.

Diante das provas colhidas nos autos, ficou comprovado que o acusado praticou o delito a ele imputado.

Portanto, as circunstâncias fáticas confirmam a narrativa e, assim, a autoria é incontestada.

Não há nenhum outro elemento em contrário que diminua a certeza sobre a procedência do pedido condenatório.

Quanto às teses defensivas, não há que se falar em insuficiência probatória, diante das provas contidas nos autos e por tudo até agora exposto.

Assim, finda a instrução processual, verifico que restou demonstrado, satisfatoriamente, a materialidade e autoria delitiva do crime, ao passo que a defesa não apresentou nenhuma prova que corroborasse suas alegações ou, ao menos, infirmasse o conjunto probatório apresentado pelo Parquet.

Nesta esteira, impõe-se a condenação do acusado pelo delito do artigo 157, caput, do Código Penal.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, desfavoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tendo em vista o réu possuir maus antecedentes (Cert.Distr.fl. 133/143 - FA fls. 98/131), aumento a pena em 1/6, fixando-a acima do mínimo legal, em: 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (SAJ: 0000085-95 - Cert.Distr.fl. 133/143 - FA fls. 98/131), aumento a pena em 1/6, para resultar em: 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Incabível qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como incabível o sursis.

À míngua de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Atendendo ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o réu está preso por outro(s) processo(s), deixo de considerar o tempo em que ficou provisoriamente preso para fins de fixação do regime de pena.

Ante todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA, RG: 45634690-9, à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 14 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como incurso na sanção do artigo 157, caput, do Código Penal.

O réu poderá apelar em liberdade, eis que não está preso por este processo.

Transitada em julgado para as partes, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.
Expeça-se o necessário.
P.I.C

Fatura, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA